



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 202 del 21/07/2026

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Lamezia Terme di idonei spazi/locali/strutture ricettive da destinare all'istituzione di separati Uffici di Stato Civile-Istituzione ex art. 3, DPR 396/2000 e approvazione schema di convenzione

L'anno duemilaventisei, addì ventuno, del mese di Luglio alle ore 10:50, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIAN TURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	No
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 6 Assenti n° 2

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Sindaco,

RICHIAMATI:

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 41 dello Statuto;

**PROPONE alla Giunta Comunale
L'adozione della presente deliberazione**

Premesso che

- l'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad istituire uno o più separati Uffici dello Stato Civile;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1313 del 11/05/2026 sono stati impartiti gli indirizzi per l'individuazione di strutture private da destinare, mediante comodato d'uso gratuito, all'istituzione di separati Uffici dello Stato Civile;
- con determinazione dirigenziale n. 66 del 29/05/2026 (Registro Generale 836 del 29/05/2026) è stato approvato l'Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse;
- entro il termine previsto sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse.

Dato atto che:

●

l'Avviso pubblico non prevedeva graduatoria né valutazione comparativa tra le candidature, ma la verifica dell'idoneità di ciascuna struttura;

●

con determinazione dirigenziale n. 79 del 16/07/2026 (Registro Generale n.1147 del 16/07/2026) è stata conclusa l'istruttoria limitatamente alla candidatura relativa alla struttura "Casino Lenza", risultata completa sotto il profilo istruttorio;

●

con il medesimo provvedimento è stato disposto il rinvio della definizione delle restanti manifestazioni di interesse, essendo ancora in corso le relative istruttorie tecniche, per le quali è stato richiesto il completamento delle valutazioni ai sensi dell'art. 17 della legge n. 241/1990.

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dagli uffici competenti e ritenuto di condividerne integralmente gli esiti.

Esaminato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Lamezia Terme e il soggetto proprietario della struttura "Casino Lenza", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Visti:

il D.P.R. n. 396/2000;

il D.Lgs. n. 267/2000;

la legge n. 241/1990;

lo Statuto Comunale;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025, recante ad oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione;

la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";

il Documento Unico di Programmazione, DUP 2026/2028, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026;

il Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026;

la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta, di per sè, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore competente.

PROPONE DI DELIBERARE

Di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale.

Di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 79 del 16/07/2026 (Registro Generale n.1147 del 16/07/2026), con la quale è stata approvata l'istruttoria relativa alla struttura "Casino Lenza",

s.r.l..

Di istituire, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, il separato Ufficio dello Stato Civile presso la struttura denominata "Casino Lenza"s.r.l..

Di approvare lo schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di autorizzare il Dirigente competente alla sottoscrizione della convenzione ed alle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di stipula.

Di dare atto, che le ulteriori manifestazioni di interesse, pervenute nell'ambito del medesimo Avviso pubblico, saranno definite con successivi provvedimenti, all'esito del completamento delle rispettive istruttorie, già richiesto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 241/1990, senza che il presente atto comporti alcuna preclusione o anticipazione di valutazione in ordine alle stesse.

Di dare atto, altresì, che per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili presso il separato Ufficio dello Stato Civile denominato " Casino Lenza" trovano applicazione le disposizioni del vigente Regolamento comunale in materia, nonché le tariffe stabilite con appositi provvedimenti della Giunta Comunale vigenti al momento della celebrazione.

Di demandare al Dirigente competente tutti gli adempimenti conseguenti, nonché la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura – U.T.G. di Catanzaro, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R.n.396/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2103 del 20/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 20/07/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2103 del 20/07/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA